

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1592/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด

โจทก์

นายประจักษ์ เอกบัณฑิต

จำเลย

นายประจักษ์ เอกบัณฑิต จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 172)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงิน 1,192,544.18 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 14.6 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 769,195.72 บาทนับแต่วันฟ้องไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 168, 167)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยไม่วางหลัก
ประกันภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 157 แผ่นที่ 2, 159)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.6 ต่อปี ในต้นเงิน
769,195.73 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวาง

ศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.6ต่อปี ในต้นเงิน
769,195.73 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวาง
ศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>